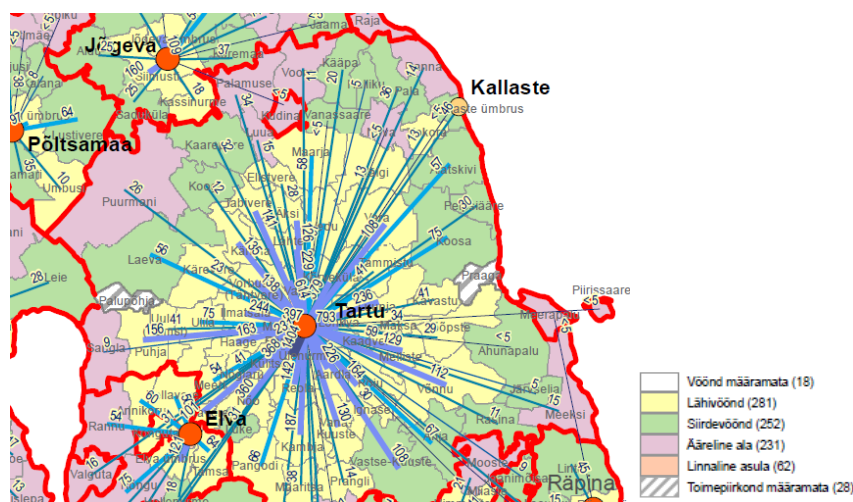


Ekspertarvamus Luunja valla haldusterritoriaalse korralduse võimaliku muutmise kohta

Luunja vald ei täida haldusreformi seadusega pandud miinimumsuurusekriteeriumi 5000 elanikku, seisuga 01.01.2017 oli Luunja vallas registreeritud 4251 elanikku.

Luunja vald kuulub Statistikaameti analüüsi¹ põhjal Tartu linna lähivööndisse (joonis 1).



Joonis 1. Tartu toimepiirkond. Allikas: Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine

Luunja vald kuulub Tartu linnapiirkonna koosseisu ja on paljudes eluvaldkondade toimimises seotud Tartu linnaga. Vallas on 20 küla ja üks alevik. Rahvaarvult suurim on Lohkva küla. Kohalikeks tõmbekeskusteks küladele on Lohkva, Luunja ja Kavastu, mis on endisaegsete ühismajandite keskused. Intensiivne ehitustegevus on valda toonud hulgaliselt uusi elanikke, rahvastikuregistri andmetel on elanike arv aastatel 2007-2015 kasvanud enam kui 1000 inimese võrra. Luunja valla arengut mõjutab oluliselt Tartu valglinnastumise protsess. Märkimisväärne osa rahvastikust elab Lohkva (1181 elanikku) ja Veibri (577) külades, mis asuvad Tartu linna administratiivpiiril. Linnast kaugemale jäävates külades asustustihedus oluliselt langeb ja tegu on pigem maalise elulaadi viljelemisega.

Luunja valla ühendamisel Vabariigi Valitsuse algatusel tuleb kaaluda ettepaneku esitamisel kahe võimaluse vahel – ühendamine Tartu vallaga või Tartu linnaga. Asjakohane ei ole Luunja valla ühendamine Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade baasil moodustuva uue omavalitsusüksusega, mis on märksa maalisema iseloomuga kui Luunja vald ning puudub kogemus ja ressursid Tartu valglinnastumise käigus Tartu linnapiiril kujunenud tiheasustuse piirkondade arendamiseks.

Tartu linnaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

¹ Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine.

- Tartu linnaga ühendatakse linnaga kokku kasvanud Lohkva ja Veibri külade tiheasustusalad Luunja vallast viies need ühtse juhtimise alla ja moodustub loogiline planeerimispiirkond. Samas maaliste Luunja valla alade arendamine eeldab keskuslinna käsitlest erineva linnastu kontseptsiooni rakendamist.
- Luunja valla Lohkva ja Veibri külates elab ligi pool Luunja valla elanikkonnast, kes saavad ühinemisel Tartu linnaga võimaluse rääkida kaasa arengutes, mis mõjutavad nende tegelikku igapäevast teenuste tarbimist. Olukord, kus elanikud ei saa oma elukeskkonda maksumaksjana mõjutada ja selle arengus kaasa rääkida, ei ole demokraatlik.
- Ühise omavalitsusena on liikumiskeskond paremini korraldatav, et tagada ennekõike keskuslinnas Tartus töökohtade, teenuste ja vaba aja võimaluste kättesaadavus praeguse Luunja valla elanikele.
- Tekivad paremad võimalused läbi planeerimise arendada Tartu linna. Lohkva ja Veibri küla ühinemisel moodustuks loogiline Tartu linna tervikala.

Tartu vallaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Ühinemisel Tartu vallaga saab Vabariigi Valitsuse algatatud ühendamise käigus pakkuda terviklahendused Tartu valla kujundamiseks (arvestades ka teisi ühinevad omavalitsusi) luues parima elukeskkonna ja lahendused elanikele ühises toimealas.
- Tartu vald ja Luunja vald on arengus sama sotsiaal-majandusliku iseloomuga omavalitsused, neil on analoogsed arenguprobleemid ja väljakutsete lahendamine. Neil on vahetud Tartu valglinnastumise jõuga piirkonnad, sh sisuliselt Tartu linnaga kokku kasvanud alad ning samas on valdadel ka linnalähedase maapiirkonnana Tartu linna vahetust mõjust väljapoole jäävad lähivööndi alad (kuigi ka nendes piirkondades on Tartu linnal suur mõju võimekusega pakkuda töökohti, avalikke teenuseid ja võimalusi vaba aja veetmiseks).
- Luunja ja Tartu vald on teinud väga olulisi pingutusi, et tugevdada omavalitsuste terviklikkust ja sisemist sidusust. Seega on olulisel kohal olnud mõlemas omavalitsuses nii linnalise kui maalise elulaadi toetamine. Sarnasuse tõttu on juhtimiskultuuride ühendamine lihtsam.
- Luunja vallavolikogu on teinud vabatahtliku ühinemise etapis ettepaneku ühinemiseks Tartu vallaga (kes küll keeldus esitatud ettepanekust).

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

город Москва _____ «___» _____ 2025
года

~~Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегрупп-Холдинг» (ООО «Нефтегрупп-Холдинг»), именуемое в дальнейшем «Раскрывающая сторона», с одной стороны, в лице генерального директора Груздова Леонида Дмитриевича, действующего на основании устава, и~~

_____,

~~далее именуемые совместно «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящее соглашение о конфиденциальности (далее — «Соглашение»)~~ о нижеследующем:

~~1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ~~

~~Для целей Соглашения:~~

~~1.1. Раскрывающая сторона — Сторона, которая на законных основаниях владеет Конфиденциальной информацией и передает ее в пользование Принимающей стороне на условиях Соглашения.~~

~~1.2. Принимающая сторона — Сторона, которая принимает в пользование Конфиденциальную информацию от Раскрывающей стороны на условиях Соглашения.~~

~~1.3. Конфиденциальная информация — информация, которую Раскрывающая сторона передает Принимающей стороне с указанием как на Конфиденциальную.~~

~~Конфиденциальная информация может быть сообщена только в порядке, указанном в п. 3.3. Соглашения.~~

~~Информация не будет считаться Конфиденциальной информацией, и Принимающая сторона не будет иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если эта информация на момент передачи:~~

~~— является общедоступной (используется в печати, иных средствах массовой информации, сети Интернет);~~

~~— разрешена к распространению с письменного согласия Раскрывающей стороны;~~

~~— не может считаться Конфиденциальной информацией в соответствии с действующим законодательством.~~

~~1.4. ВКД — виртуальная комната данных (хранилище электронных документов), сформированная Раскрывающей стороной в целях передачи Конфиденциальной информации Принимающей стороне.~~

~~1.5. Пользователи ВКД — физические лица, которым предоставлен доступ к ВКД по запросу Принимающей стороны с учетом положений Соглашения.~~

~~2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ~~

~~2.1. Раскрывающая сторона передает Принимающей стороне во временное пользование Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона принимает Конфиденциальную информацию, обеспечивает сохранность, неразглашение Конфиденциальной информации и использует ее исключительно в целях проведения торгов по продаже доли в уставном капитале ООО «СИНТЕК» (ОГРН 1187031059599) в размере 100 % (сто процентов).~~

~~3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН~~

~~3.1. Принимающая сторона обязуется:~~

- ~~3.1.1. Использовать Конфиденциальную информацию исключительно в целях, указанных в разделе 2 Соглашения.~~
- ~~3.1.2. Обеспечить конфиденциальность Конфиденциальной информации в течение срока действия Соглашения.~~
- ~~3.1.3. Не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия Раскрывающей стороны.~~
- ~~3.1.4. Направить Раскрывающей стороне перечень и данные Пользователей ВКД для организации персонального доступа к Конфиденциальной информации в электронной форме.~~
- ~~3.1.5. Соблюдать столь же высокую степень конфиденциальности во избежание разглашения или несанкционированного использования Конфиденциальной информации, какую Принимающая сторона соблюдала бы в отношении своей собственной Конфиденциальной информации. Принимать меры по предотвращению утраты Конфиденциальной информации и ее защите от несанкционированного доступа, в том числе от утечки по техническим каналам, программно-технических воздействий с целью нарушения целостности (модификации, уничтожения) Конфиденциальной информации в процессе ее обработки, передачи и хранения.~~
- ~~3.1.6. Незамедлительно сообщить Раскрывающей стороне о допущенном Принимающей стороной, лицами, которым Принимающей стороной была раскрыта Конфиденциальная информация, либо о ставшем известным Принимающей стороне факте разглашения или угрозы разглашения, о несанкционированном получении или несанкционированном использовании Конфиденциальной информации.~~
- ~~3.1.7. Предупредить своих работников под подпись об ответственности за нарушение обеспечения конфиденциальности полученной Конфиденциальной информации, требований к обеспечению ее безопасности, к созданию и обеспечению работы систем безопасности по хранению Конфиденциальной информации в письменном виде.~~
- ~~3.1.8. Провести консультации с Раскрывающей стороной относительно предполагаемой формы, сроков, характера и целей раскрытия Конфиденциальной информации согласно п. 3.2.2. Соглашения.~~
- ~~3.1.9. Принимающая сторона обязана не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня завершения использования Конфиденциальной информации в соответствии с разделом 2 Соглашения, либо прекращения действия Соглашения, либо получения требования Раскрывающей стороны:~~
~~— вернуть всю предоставленную Конфиденциальную информацию, а также ее копии (в том числе копии на электронных носителях) и аналитические материалы, подготовленные с использованием Конфиденциальной информации, по следующему адресу: г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 7, стр.3 вниманию Л.Д. Груздова;~~

~~Во избежание сомнений, обязанность, предусмотренная настоящим пунктом, не применима к документам, находящимся в ВКД, содержание и доступ к которой обеспечивается Раскрывающей стороной.~~

3.2. Принимающая сторона вправе раскрыть Конфиденциальную информацию:

3.2.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации или по предъявлению законного требования государственных или иных компетентных органов Российской Федерации только в объеме поступившего запроса.

~~3.3.1. В письменной форме на бумажном носителе / в форме электронного файла на электронном носителе уполномоченному(ым) лицу(ам) Принимающей стороны из рук в руки либо с курьером в упаковке, исключающей просмотр содержащихся документов или электронных носителей, без нарушения ее целостности по нижеследующему(им) адресу: _____, _____ вниманию _____ (уполномоченные лица). Или по иному адресу,~~

~~При передаче Конфиденциальной информации Стороны обязаны составить и подписать акт, в котором в обязательном порядке указываются перечень передаваемой Конфиденциальной информации и носитель, на котором она передается.~~

— на e-mail: _____, вниманию _____
(уполномоченные лица);

При передаче Конфиденциальной информации в форме электронного сообщения такая Конфиденциальная информация будет считаться предоставленной с момента направления электронного сообщения без составления акта передачи такой информации.

Работники Принимающей стороны должны осуществлять доступ к ВКД Раскрывающей стороны только с публичных IP-адресов Принимающей стороны. Публичные IP-адреса (диапазоны публичных IP-адресов) Принимающей стороны передаются Раскрывающей стороне для осуществления контроля.

~~Для предоставления работникам Принимающей стороны персональных учетных записей в автоматизированных системах Раскрывающей стороны Принимающая сторона обязуется направить Раскрывающей стороне со~~

~~ссылкой на Соглашение и с подписью уполномоченного представителя Принимающей стороны список работников Принимающей стороны с запросом о предоставлении доступа по адресу, указанному в п. 3.1.9. Соглашения. Указанный список должен содержать описание состава запрашиваемого доступа и обоснование необходимости его предоставления, фамилии, имени, отчества, даты рождения и паспортные данные указанных работников, а также подтверждение наличия трудовых отношений с указанными работниками и их согласий на обработку Раскрывающей стороной их персональных данных.~~

~~При увольнении или переводе на другой участок работы пользователя Принимающей стороны, которому был предоставлен доступ к автоматизированным системам Раскрывающей стороны под персональной учетной записью, незамедлительно уведомить об этом Раскрывающую сторону путем направления уведомления по адресу, указанному в п. 3.1.9. Соглашения, с целью блокирования доступа.~~

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ГАРАНТИИ СТОРОН

- ~~4.1. Принимающая сторона будет ответственна за несанкционированное разглашение или использование Конфиденциальной информации лицами, которым в соответствии с условиями Соглашения Принимающей стороной раскрыта Конфиденциальная информация.~~
- ~~4.2. В случае разглашения или несанкционированного использования Конфиденциальной информации Раскрывающая сторона имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или несанкционированным использованием этой информации, при наличии вины Принимающей стороны, установленной вступившим в силу судебным актом. Помимо взыскания убытков, на основании вступившего в силу судебного акта, Принимающая сторона обязуется выплатить Раскрывающей стороне неустойку в размере 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый факт несанкционированного раскрытия/использования переданной Раскрывающей стороной Конфиденциальной информации на основании вступившего в силу судебного акта.~~
- ~~4.3. Заключая Соглашение, каждая из Сторон заявляет другой Стороне следующее и заверяет ее в следующем:~~
- ~~4.3.1. Сторона является юридическим лицом, должным образом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ее деятельность осуществляется в соответствии с учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации.~~
- ~~4.3.2. Сторона имеет все необходимые корпоративные одобрения и соответствующие полномочия на заключение Соглашения и выполнение взятых на себя обязательств по Соглашению.~~
- ~~4.3.3. Лица, подписывающие от лица Стороны Соглашение и все документы, относящиеся к нему, надлежащим образом назначены на должность и~~

~~уполномочены на подписание Соглашения и всех документов, с ним связанных.~~

~~4.3.4. Заключение Соглашения не нарушает и не нарушит никаких положений учредительных документов Стороны или действующего законодательства Российской Федерации.~~

~~4.4. Принимающая сторона подтверждает, что в отношении Конфиденциальной информации Раскрывающей стороной не предоставляются и не будут предоставляться никакие заверения или гарантии, будь то прямые или подразумеваемые, и Раскрывающая сторона не принимает и не будет принимать на себя никакой(их) ответственности или обязательств в отношении точности, надежности или полноты Конфиденциальной информации, предоставляемой Принимающей стороне.~~

~~5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ~~

~~5.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 5 (пять) лет. Обязательства Принимающей стороны по обеспечению конфиденциальности полученной информации действуют в течение 5 (пяти) лет с момента последней передачи Конфиденциальной информации вне зависимости от срока действия Соглашения. Срок действия Соглашения может быть пролонгирован.~~

~~5.2. Соглашение может быть расторгнуто по первому письменному требованию Раскрывающей стороны, направленному Принимающей стороне не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такого расторжения, а также прекращено в случае обоюдного согласия Сторон с расторжением Соглашения в срок, указанный в соответствующих изменениях и дополнениях к Соглашению.~~

~~5.3. В случае прекращения действия Соглашения Принимающая сторона обязуется не позднее даты прекращения Соглашения вернуть или удалить всю предоставленную Конфиденциальную информацию, а также ее копии (в том числе копии на электронных носителях) и аналитические материалы, подготовленные с использованием Конфиденциальной информации, в соответствии с п. 3.1.9. Соглашения.~~

~~6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ~~

~~6.1. В случае реорганизации любой из Сторон все права и обязанности Сторон по Соглашению переходят к правопреемникам реорганизованной Стороны, и такие правопреемники будут нести все права и обязанности по Соглашению в отношении другой Стороны.~~

~~6.2. В случае ликвидации Принимающей стороны она обязана до завершения процедуры ликвидации вернуть или удалить всю предоставленную Конфиденциальную информацию, а также ее копии (в том числе копии на электронных носителях) и аналитические материалы, подготовленные с использованием Конфиденциальной информации, в соответствии с п. 3.1.9. Соглашения.~~

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Стороны примут все необходимые меры для урегулирования споров путем переговоров. При невозможности решения разногласий путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Соглашения или в связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Вся Конфиденциальная информация остается исключительной собственностью Раскрывающей стороны. Заключение Соглашения или передача Конфиденциальной информации Принимающей стороне не является передачей или предоставлением каких-либо прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации или иных прав на Конфиденциальную информацию, прав, связанных с коммерческой тайной, авторскими или иными правами на Конфиденциальную информацию.

8.2. Отношения Сторон по Соглашению регулируются правом Российской Федерации.

8.3. Все приложения, изменения и дополнения к Соглашению должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Раскрывающая сторона

Принимающая сторона

ООО «Нефтегрупп-Холдинг»

625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сакко, д. 43, оф. 103

ОГРН 1177232018237

ОГРН

ИНН 7203422402

ИНН

телефон:

Генеральный директор

_____/Груздов Л.Д./

_____/_____/

М.П.